Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907　Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

番号: CV07-2017JBAV 号　　2017 年 4 月 11 日

ベトナム社会主義共和国
財務省御中

移転価格税制に関する通達に関する意見書

ベトナム日本商工会会長
柳井　泰司

日頃より日本商工会に対するご理解、ご支援に心よりお礼申し上げます。

移転価格税制に関する通達草案において、下記の通りにて、ベトナム日本商工会の要望点をご提案申し上げます。

記

1. 適用開始時期

通達草案第 5 条「適用時期」では、適用開始時期は、2017 年 5 月 1 日から 2017 年度事業年度に適用されるとしています。新たな法規制に基づき準備する必要がある書類の事前準備には相当の時間を要し、準備期間が必要です。そのためこれを 2017 年度 1 月 1 日以降開始する事業年度から適用するとして頂きたく存じます。

2. ローカルファイル作成時の前年度データの使用

Decree 20 第 10 条第 5 項では、ローカルファイルは、企業の法人所得税の確定申告書の提出日までに作成するとしています。この作成期日内では商業データベースにおいて、確定申告書対象年度と同時期の財務データが未公開であるため、比較対象企業の確定申告書対象年度と同時期の財務データを使用したローカルファイルの作成は非常に困難です。
実務上不可能にもかかわらずこれを法令違反として税務当局が非公開データを用いて追徴課税を行うことは、企業に不測の損害をもたらします。
確定申告書対象年度と同時期の財務データを収集できない場合、前年度の財務データを使用した分析を認めて頂き、同時期の財務データを用いていないことを理由として、税務当局が非公開の比較対象データに基づいた納税者の取引価格・利益の再評価を行わないことを、通達にて明確にして頂きたく存じます。

3. マスターファイルの免除基準

通達草案第 5 条では、Decree 20 第 11 条第 2 項に規定されている移転価格文書の免除基準の

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

c)のみについて言及されており、a)については更なる追加規定はございません。
移転価格文書の 1 つであるマスターファイルの作成は特に多大な時間と労力を要し、これを規模の小さい企業に強制することは企業活動を阻害するだけでなく、ベトナムへの投資意欲阻害にも繋がります。現在 Decree 20 第 11 条第 2 項の a)で規定されている「納税者の年間売上高が 500 億 VND(約 2 億 5 千万円)未満でありかつ関連者取引総額が 300 億 VND 未満の場合」という基準は免除基準値が小さすぎます。つきましては、マスターファイルの免除基準値を通達にて別途規定いただきたく存じます。
ご参考までに、日本においては年間売上高 1,000 億円未満が、中国では関連者取引総額 10 億元未満が免除基準値として検討されているとお聞きしています。

4. 四分位計算法の最適値

通達草案第 2 条 c)によると、市場価格の算定において、標準的な市場価格の振幅を持つ範囲から最適な値を一つ選ぶとしており、標準的な市場価格の振幅を確定させるために四分位計算法を選択した場合、中央値以上がその最適値とされているように解釈されます。通達草案四分位レンジ（第 1 四分位から第 3 四分位間の数値範囲）も独立企業間レンジであることを示している以上、OECD 移転価格ガイドライン（2010 年版）3.57、3.60 等の規定も鑑み、検証対象企業の検証利益率・検証価格が四分位レンジに入っている場合は、中央値への調整を不要として頂きたく存じます。

最後になりますが、ベトナムの社会経済の発展のため、ベトナムで操業している日系企業の代表として日本商工会は引き続き努力していく所存ですので、今後ともご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

ベトナム日本商工会会長

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

柳井 泰司

写)
計画投資省・外国投資庁
ベトナム商工会議所
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会
ダナン日本商工会